

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

LEGISLAÇÃO PMAL

EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO E INATIVIDADE

RESERVA REMUNERADA • REFORMA • DEMISSÃO • LICENCIAMENTO • ANULAÇÃO



LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 08 | QUESTÕES REAIS CEBRASPE | ZERO AUTORAL

CFO PMAL 2026 • DIA 10 • 2ª AULA DO DIA



ART. 47

Cinco portas de saída do serviço ativo

O ponto de partida é decorar as formas de exclusão e quem pratica o ato. A banca troca as competências.

1. RESERVA REMUNERADA

Inatividade com remuneração; pode haver convocação/designação para serviço especificado.

2. REFORMA

Inatividade definitiva em hipóteses legais; efetua-se ex officio.

3. DEMISSÃO

Forma de exclusão ligada aos oficiais.

4. LICENCIAMENTO

Aplica-se às praças; pode ocorrer a pedido ou ex officio conforme o Estatuto.

5. ANULAÇÃO DE INCORPORAÇÃO

Voltada ao período de formação, nas hipóteses do art. 74.

COMPETÊNCIA - PEGADINHA CLÁSSICA

Reserva remunerada, reforma e demissão são processadas após ato do Governador do Estado. Licenciamento e anulação de incorporação ficam na esfera do Comandante-Geral.

QUESTÃO 1 • COMPETÊNCIA

CEBRASPE • CBM-AL • Soldado • 2021 • Q1806641

A demissão do serviço ativo, por demissão ou anulação de incorporação, somente é realizada por ato do comandante-geral da corporação militar.

GABARITO: ERRADO

A assertiva mistura duas competências: demissão não se confunde com anulação de incorporação. O Estatuto reserva ao Governador os atos de reserva, reforma e demissão; anulação de incorporação é ato do Comandante-Geral.



INATIVIDADE

Reserva remunerada não é reforma

As duas são inatividade, mas a posição funcional é diferente e o regime de retorno ao serviço também.

RESERVA REMUNERADA

O militar passa à inatividade, continua percebendo remuneração e pode ser convocado/designado para serviço especificado. Nessa hipótese, volta a ser considerado na ativa durante o serviço.

REFORMA

É passagem para inatividade mediante reforma e se efetua ex officio. Em regra, representa afastamento definitivo do serviço ativo, nas hipóteses legais.

QUESTÃO 2 • ATIVA x INATIVA

CESPE • PM-AL • Soldado • 2012 • Q287427

Assinale a opção correta acerca das condições de atividade e inatividade: a reserva remunerada, quando convocada e designada para serviço especificado, passa a ser considerada na ativa.

GABARITO: D

A alternativa correta era a que reconhecia esse retorno funcional à ativa durante a convocação/designação. A reserva remunerada não permanece simplesmente “inativa” enquanto presta o serviço especificado.

BIZU TITÃ

RESERVA = pode ser chamada. REFORMA = inatividade por reforma. Em questão de prova, não trate os dois conceitos como sinônimos.



RESERVA REMUNERADA

A pedido ou ex officio

O Estatuto mantém as duas vias. Requisitos contributivos atuais devem ser lidos junto do Sistema de Proteção Social dos Militares e das regras federais de transição.

ART. 49

A passagem para a reserva remunerada pode ocorrer a pedido ou ex officio.

ATUALIZAÇÃO IMPORTANTE - 2024

A Lei Estadual 9.381/2024 alterou o art. 51, I: a transferência ex officio por idade passou a usar a idade-limite de 67 anos. A mesma lei também inseriu hipóteses específicas para oficiais do último posto.

NÃO DECORE REGRA ANTIGA ISOLADA

Materiais antigos trazem 25/30 anos como regra seca do art. 50. Hoje, para prova atual, leia os requisitos de inatividade em conjunto com a Lei Estadual 8.671/2022 (SPSM/AL), a Lei Federal 13.954/2019 e regras de transição aplicáveis. O que permanece seguro aqui é a estrutura: a pedido x ex officio.

OUTRA PEGADINHA

A transferência para a reserva remunerada não apaga automaticamente obrigações de indenizar prejuízos à Fazenda/terceiros nem pensões decorrentes de sentença judicial. O Estatuto ainda prevê possibilidade de suspensão da transferência em situações excepcionais como estado de defesa, estado de sítio ou mobilização.



REFORMA

Sempre ex officio

Na reforma, a banca costuma cobrar a iniciativa e as hipóteses de incapacidade/idade.

ART. 53

A passagem para a inatividade mediante reforma se efetua ex officio.

IDADE-LIMITE ATUAL

A Lei Estadual 9.381/2024 alterou o art. 54, I para 72 anos de idade.

OUTRAS HIPÓTESES

O art. 54 também contempla incapacidade definitiva e situações de longa agregação por incapacidade temporária, além de hipóteses acrescidas por legislação posterior.

ATUALIZAÇÃO 2024 - ATENÇÃO

A Lei Estadual 9.392/2024 acrescentou nova hipótese ao art. 54 relacionada ao militar que exerce cargo eletivo, após deixar o mandato. Portanto, materiais anteriores a outubro de 2024 podem estar incompletos.

FÓRMULA MENTAL

67 = reserva remunerada ex officio por idade.

72 = reforma por idade.

Se a banca trocar os números, marque a pegadinha.



LICENCIAMENTO

Só para praças

Demissão é o instituto típico dos oficiais; licenciamento é a forma de exclusão das praças.

LICENCIAMENTO A PEDIDO

Pode ser requerido nas condições estatutárias.

LICENCIAMENTO EX OFFICIO

Entre as hipóteses cobradas: a bem da disciplina, inadaptação ao serviço durante a formação, falta de aproveitamento no período de formação, além de outras hipóteses legais.

QUESTÃO 3 • LICENCIAMENTO

CEBRASPE • PM-AL • Soldado Combatente • 2021 • Q1815073

O licenciamento do serviço ativo aplica-se somente às praças.

GABARITO: CERTO

É a divisão clássica do Estatuto: demissão aplica-se aos oficiais; licenciamento, às praças. A banca cobra a troca entre as duas categorias.

QUESTÃO 4 • DEMISSÃO x LICENCIAMENTO

CEBRASPE • CBM-AL • Soldado • 2021 • Q1806640

Durante o período de formação, constatada a inadaptação de determinada praça para o serviço militar, ela poderá ser demitida ex officio da corporação.

GABARITO: ERRADO

A inadequação está ligada ao licenciamento ex officio da praça, não à demissão. O erro do item é usar o instituto reservado aos oficiais.



ANULAÇÃO DE INCORPORAÇÃO

Fraude ou impedimento no período de formação

É uma forma própria de exclusão voltada ao ingresso/formação. Não confunda com simples licenciamento.

ART. 74 - HIPÓTESES

- declaração falsa, por escrito, durante o recrutamento;
- uso de documento falsificado ou de terceiro;
- responder a processo criminal na Justiça Comum antes ou durante o período de formação.

JANELA TEMPORAL

A anulação pode ocorrer em qualquer época dentro do período de formação.

EFEITO

A praça com incorporação anulada não tem direito à remuneração ou indenização prevista pelo Estatuto para essa hipótese; sua situação é definida segundo a legislação do serviço militar.

QUESTÃO 5 • ANULAÇÃO

CESPE • PM-AL • Soldado • 2018 • Q937653

Se uma pessoa tiver prestado declarações falsas, por escrito, durante o recrutamento voluntário para incorporar-se à PMAL, sua incorporação poderá ser anulada em qualquer época dentro do período de formação.

GABARITO: CERTO

É praticamente a literalidade do art. 74, I e § 1º. A banca cobra exatamente a combinação “declaração falsa + durante o recrutamento + qualquer época dentro da formação”.



PONTE COM A AULA ANTERIOR

Deserção também pode terminar em exclusão

Aqui o ponto é lembrar que a situação de estabilidade muda a consequência administrativa.

QUESTÃO 6 • DESERÇÃO E EXCLUSÃO

CESPE • PM-AL • Soldado • 2018 • Q937652

Soldado com quatro anos de serviço que deixa de comparecer à OPM por nove dias consecutivos, sem comunicar o impedimento, é considerado desertor e será excluído do serviço ativo.

GABARITO: CERTO

Mais de oito dias caracteriza deserção. Como o soldado do item ainda não possui estabilidade assegurada, o Estatuto prevê sua exclusão automática após a declaração oficial de deserção.

NÃO GENERALIZE

Desertor não significa sempre exclusão automática para qualquer policial militar. A consequência depende da situação funcional e da estabilidade. A questão de 2018 foi correta porque tratava de soldado com apenas quatro anos de serviço.

MAPA FINAL

RESERVA → inatividade; pode haver convocação.

REFORMA → ex officio; idade atual de 72 anos em uma das hipóteses.

DEMISSÃO → oficiais.

LICENCIAMENTO → praças.

ANULAÇÃO → formação/irregularidade de ingresso.

67 → idade-limite atual do art. 51, I para reserva ex officio.



RASTREABILIDADE

Base legal e questões usadas

Conteúdo atualizado para o ciclo 2026; nenhuma questão autoral foi inserida.

Q1 • ERRADO

CEBRASPE • CBM-AL • Soldado • 2021 • Q1806641

Q2 • D

CESPE • PM-AL • Soldado • 2012 • Q287427

Q3 • CERTO

CEBRASPE • PM-AL • Soldado Combatente • 2021 • Q1815073

Q4 • ERRADO

CEBRASPE • CBM-AL • Soldado • 2021 • Q1806640

Q5 • CERTO

CESPE • PM-AL • Soldado • 2018 • Q937653

Q6 • CERTO

CESPE • PM-AL • Soldado • 2018 • Q937652

BASE LEGAL PRINCIPAL

Lei Estadual 5.346/1992 - Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas, especialmente arts. 47, 49 a 54, 60 a 74.

Alterações relevantes: Lei Estadual 9.381/2024 (art. 51, I = 67 anos; art. 54, I = 72 anos) e Lei Estadual 9.392/2024 (nova hipótese no art. 54).

ATUALIDADE 2026

Há propostas legislativas em tramitação em 2026 envolvendo o art. 51, mas projeto em tramitação não foi tratado como lei vigente nesta aula. Para prova, vale o texto legal efetivamente em vigor.

DIA 10 • AULA 02 CONCLUÍDA